

Die Brandstifter sollen zahlen Versicherung verlangt für zerstörte Flüchtlingsunterkunft Millionen-Schadenersatz

Die Brandstifter sollen zahlen; Versicherung verlangt für zerstörte Flüchtlingsunterkunft Millionen-Schadenersatz

Berliner Zeitung

28. Juli 2021

Copyright 2021 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: BERLIN; S. 11

Length: 773 words

Byline: Katrin Bischoff

Body

Es geht um viel Geld in dem Verfahren, das am Dienstag vor der 11. Zivilkammer des Potsdamer Landgerichts begonnen hat und für das die Beklagten, wenn sie denn verurteilt werden, sehr erfolgreich Lotto spielen müssten, so sagt es Richterin Jutta Lechermeier in der Verhandlung. Es geht im Saal 13 des Potsdamer Justizzentrums um genau 2.891.184,99 Euro. Dabei handelt es sich um den finanziellen Schaden, der vor sechs Jahren durch den vorsätzlich gelegten Brand an der Turnhalle des Oberstufenzentrums im havelländischen Nauen entstand. Das Feuer zerstörte das Gebäude, in das vorübergehend 100 Flüchtlinge einziehen sollten. Für die rechtsextremistisch motivierte Tat wurden sechs Männer wegen vorsätzlicher Brandstiftung verurteilt, darunter Maik Schneider, der einstige NPD-Stadtverordnete. Er galt als Rädelsführer.

Von ihm und zwei damaligen Komplizen will die Gebäudeversicherung der Turnhalle, die Ostdeutsche Kommunalversicherung, nun den bereits an die Kommune gezahlten Millionenbetrag zurück - rund 2,7 Millionen für den Zeitwert der Halle, und etwa 200.000 Euro für Abriss- und Aufräumarbeiten, rechnet Volkhard Wittchen, Anwalt der Assekuranz, den Anwesenden vor. Nicht dabei: Maik Schneider. Es war klar, dass der 34-Jährige der Verhandlung in Potsdam fernbleiben würde. Denn Schneider hätte bei seinem Erscheinen durchaus mit einer Verhaftung rechnen können.

Schneider, wegen des Brandanschlags und weiterer rechtsextremer Straftaten zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt, ist nämlich der Ladung zum Haftantritt am 14. Juli dieses Jahres nicht gefolgt. Die Staatsanwaltschaft überlegt nun, einen Haftbefehl zu beantragen. Schneiders Anwalt Mike-Oliver Milke sagt indes, dass er gegen den Haftantritt Beschwerde eingelegt habe, über die zunächst entschieden werden müsse. Ein Kritikpunkt an der Ladung: Der Mandant soll seine Haft in der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben absitzen. Schneider sei aber in Berlin gemeldet, müsse heimatnah inhaftiert werden, so der Anwalt. Milke, der Schneider auch im Schadensersatz-Verfahren vertritt, bemängelt desweiteren, dass der Staatsschutz seinem Mandanten offenbar beobachtet die Haft-Ladung sei ihm an einer Tankstelle übergeben worden.

Nun aber geht es um den Schadensersatz in Millionenhöhe. Da gegen einen Mittäter bereits ein rechtskräftiges Versäumnisurteil in dem Verfahren ergangen ist, müssen sich nur noch Maik Schneider und Dennis W. dem Verfahren stellen. Und im Gegensatz zu dem einstigen NPD-Mann ist Dennis W. erschienen. Seine langjährige Haftstrafe wegen des Brandanschlags soll er bereits abgesessen haben.

Die Brandstifter sollen zahlen Versicherung verlangt für zerstörte Flüchtlingsunterkunft Millionen-Schadenersatz

Dass die Beklagten rechtskräftig wegen vorsätzlicher Brandstiftung verurteilt worden seien, werde sie zu würdigen haben, sagt Richterin Lechermeier. Sie macht auch klar, dass ihr die Argumente der verurteilten Brandstifter gegen den Umfang des Schadenersatzes nicht ausreichten. Dann fragt sie die Parteien, ob es nicht die Möglichkeit einer gütlichen Einigung gebe. Stille im Saal. Die gibt es offenbar nicht, stellt die Richterin fest.

Doch dann ergreift der Anwalt von W. das Wort. Man habe sich im Vorfeld bereits über ein Vergleichsangebot Gedanken gemacht, sagt er. Sein Mandant habe zwei Kinder, für die er unterhaltspflichtig sei. Er könne 10.000 Euro zahlen in Raten zu je 50 Euro. Er verdiene knapp 1300 Euro, müsse davon Unterhalt, Miete und Strom zahlen, ergänzt W. 50 Euro tun mir da schon richtig weh. Und irgendwann möchte er einen Abschluss haben.

Volkhard Wittchen, der Anwalt der Versicherung, schüttelt bei dem Angebot den Kopf. Der Unterschied zwischen 2,9 Millionen Euro und 10.000 Euro sei sehr groß, erklärt er. Es müsse eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung her. Wo die Schmerzgrenze liege, will die Richterin wissen. Wittchen spricht von einem Betrag im sechsstelligen Bereich.

Schneiders Anwalt macht der Versicherung kein Angebot. Er und der Verteidiger von W. wollen, dass die Klage abgewiesen wird. Richterin Lechermeier will ihre Entscheidung am 24. August verkünden.

Bis dahin muss sich Schneider noch einmal vor dem Landgericht blicken lassen. Mitte August beginnt im dritten Anlauf das Strafverfahren gegen ihn, in dem lediglich eine neue Gesamtfreiheitsstrafe gebildet werden muss.

Der Grund für das Strafverfahren: Der Bundesgerichtshof bestätigte im Februar 2021 die Verurteilung Schneiders vor zwei Jahren grundsätzlich. Er billigte auch die dabei verhängten Einzelstrafen unter anderem die sieben Jahre und vier Monate Haft für die Brandstiftung, die er Mitte Juli antreten sollte. Jedoch rügten die obersten deutschen Strafrichter die aus den Einzelstrafen gebildete Gesamtstrafe von neun Jahren und einem Monat.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: BRANDSTIFTUNG (91%); BRÄNDE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); RASSISMUS & FREMDENFEINDLICHKEIT (90%); VERURTEILUNGEN (90%); GEFÄNGNISSTRAFEN (89%); RICHTER (89%); STRAFZUMESSUNG (89%); VERHAFTUNGEN (89%); EINIGUNG & VERGLEICH (78%); GERICHTSURTEILE (78%); STAATSANWÄLTE (78%); GEFÄNGNISSE (77%); STRAFTATEN (77%); SPORT- UND FREIZEITSTÄTTEN (76%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (74%); POLITISCHE PARTEIEN (74%)

Industry: STAATSANWÄLTE (78%); HAUS- UND GEBÄUDEHAFTPFLICHTVERSICHERUNG (77%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (91%); POTSDAM, DEUTSCHLAND (88%); BRANDENBURG, DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: July 28, 2021

Die Brandstifter sollen zahlen Versicherung verlangt für zerstörte Flüchtlingsunterkunft Millionen-Schadenersatz

End of Document